

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 306/2533

นางตลับ ภักดีมาก

โจทก์

นายสนัด โฝกรุด กับพวก

จำเลย

นายสนัด โฝกรุด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 264, 265, 266, 267, 341 และ 342 ประกอบ มาตรา 83 ศาลชั้นต้น ได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องเฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 264 และมาตรา 267 ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้องระหว่างการพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปีแล้วศาลชั้นต้นแก้ไขคำพิพากษาเป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 จำคุกคนละ 2 ปีระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม

ศาลอุทธรณ์สั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบของทนาย
จำเลย (อันดับ 195,197,196)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา มาครั้งหนึ่งแล้ว
ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 190)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวโดยในชั้น
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 70,000 บาท (อันดับ 54,122)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา
ประกันหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา
ประกันหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำลอง สุขศิริ-สัญญาชัย สิงหลกะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น